

1500377-13.2020.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 07/11/2022
... in verbis:

"Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis" (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500377-13.2020.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500377-13.2020.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2060798/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 6557857 - DEL.POL.UBATUBA, 1020/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2060798 - DEL.POL.UBATUBA, 1020/20/304 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta de 22h30min., na Rua da Agricultura, nº 299, Ipiranguinha, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si um aparelho celular Redmi 5 plus, avaliado em R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), que pertencia a Alaíde Ferreira Martins (cf. auto de avaliação de fls. 24 e auto de exibição e apreensão

de fls. 27).

Laudo pericial acostado a fls. 47/48.

A denúncia foi recebida no dia 21 de julho de 2020 (fls. 65).

Defesa escrita a fls.107/109.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 114).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (fls. 154/155 e mídia gravada).

Realizada audiência, em continuação, ocasião em que o acusado foi interrogado (fls. 183 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, postulou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 180/182).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito apontado na denúncia para aquele previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal (fls. 184/186).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva (fls. 31/32).

Em Juízo, THIAGO afirmou que estava vivendo em situação de rua e ao passar em frente a residência da vítima decidiu adentrar no imóvel para tomar um banho utilizando uma torneira instalada no local. Mencionou que um indivíduo notou sua ação e passou a gritar alertando a vizinhança, momento em que uma luz da moradia foi acesa e uma mulher se fez presente. Registrou que tentou se ocultar, porém, quando escutou alguém dizer que acionaria a polícia, empreendeu fuga. Destacou, ainda, que não subtraiu o aparelho celular, bem como indicou que possui antecedentes criminais.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, a vítima Alaíde Ferreira Martins relatou que, naquela data, estava em seu quarto manuseando seu aparelho celular quando ouviu uma vizinha lhe chamando na porta de sua residência, sendo que, ao atendê-la, a mesma noticiou que um homem teria sido visto adentrando em sua morada. Mencionou que o portão da sua residência possuía sinais de arrombamento, e citou que os vizinhos efetuaram buscas no local mas não encontraram ninguém. Destacou que decidiu adentrar no banheiro e se deparou com THIAGO, que estava ocultado no local, instante em que o réu a pegou pelo braço e a levou até o corredor, entrou em luta corporal com sua filha e se evadiu pelo telhado. Asseverou, ainda, que posteriormente verificou que seu aparelho celular havia sido subtraído, bem como registrou que procedeu ao reconhecimento do acusado em solo policial. Por fim, indicou que a res furtiva foi localizada em um terreno por agentes quando da realização de campanha de combate a dengue.

A filha da vítima, Sra. Marcia Martins Moffato, relatou que, naquela data, pernoitava quando escutou gritos oriundos da vizinhança, acordou e rumou para a parte externa do imóvel juntamente com sua genitora, verificou que o portão estava arrombado e sua bicicleta estava ao lado, separada, momento em que vizinhos alertaram que teriam visto um indivíduo entrar na morada. Declarou que foi realizava busca no imóvel, e, quando Alaíde adentrou no banheiro surpreendeu o acusado, momento em que THIAGO segurou a vítima pelo braço. Informou que entrou em luta corporal com o réu, que por sua vez conseguiu se desvencilhar e logrou êxito em empreender fuga pelo telhado. Frisou que, ato contínuo, a sua genitora notou que o aparelho celular tinha sido subtraído, e que o referido bem foi posteriormente encontrado em um terreno quando da realização de mutirão de limpeza de combate a dengue. Por derradeiro, registrou que procedeu ao reconhecimento pessoal do réu perante a autoridade policial, ressaltou que THIAGO é morador daquele bairro, bem como, reiterou que os fatos se deram durante o repouso noturno.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE. Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas pelas declarações do ofendido, relato da testemunha presencial e dos policiais militares. Apreensão dos bens em poder do acusado. Majorante do abuso e confiança bem reconhecida. Réu funcionário da empresa. Relação de confiança comprovada. Privilégio afastado pelos valor dos bens. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJSP – Apelação: 0003275-05.2018.8.26.0073, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Marcos Correa, j. 10/02/2020)

“AMEAÇA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e das testemunhas presenciais, a corroborar os termos da denúncia. Réu revel. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido” (TJSP – Apelação nº 0000670-11.2011.8.26.0145, 16ª Câmara de Direito Criminal Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 25/11/2014).

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido.” (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

Outrossim, registro que o réu foi reconhecido pela vítima Alaíde e pela testemunha presencial Marcia, em solo policial, como sendo o autor do delito (fls. 08 e 10), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

“Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.– Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da “res furtiva”. Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis” (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27/07/2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela

vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28/02/2013).

A testemunha Marcel de Toledo Frade afirmou que é vizinho da vítima e relatou que, na data dos fatos, escutou gritos informando a existência de um ladrão no local e decidiu contatar a filha da vítima, notou que o portão do imóvel tinha sido danificado, e, com a autorização da vítima, adentrou na residência visando localizar o suposto indivíduo. Mencionou que Alaíde encontrou o acusado oculto no banheiro, momento em que o mesmo se evadiu através do telhado. Frisou que após o ocorrido a vítima verificou que seu aparelho celular havia sido subtraído, e ainda, afirmou que reconheceu THIAGO em solo policial como sendo o autor do delito.

Isto posto, diante do contexto probatório amealhado nos autos, em especial os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, resta clara a materialidade e autoria do delito de furto qualificado, eis que o acusado, durante o repouso noturno e mediante arrombamento, adentrou na residência da vítima e subtraiu o aparelho celular pertencente a mesma.

No tocante à qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, observo que, além dos depoimentos colhidos em Juízo destacando que a porta da residência restou danificada, verifico que o laudo pericial acostado a fls. 47/48 mencionou que: "(...) Devido ao lapso temporal entre a data do fato e a data da perícia não havia mais danos a serem constatados, sendo que segundo informes da vítima, o cadeado do portão do imóvel fora trocado, e a vítima havia descartado o cadeado danificado", razão pela qual entendo que a mencionada qualificadora restou devidamente caracterizada.

Neste sentido, tem-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o artigo 167 do Código de Processo Penal: "Entretanto, pode ser que os vestígios tenham desaparecido, o que, geralmente, ocorre quando o delinquente faz o possível para ocultar sua ação. Nessas situações, quando o cadáver é perdido por qualquer causa, ou é destruído pelo agente, quando as lesões leves, uma vez curadas, desaparecem, quando a vítima troca a porta arrombada, desfazendo-se de vez da anterior, enfim, inexistindo possibilidade dos peritos terem acesso, ainda que indireto ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas " . (In Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: RT, 2008).

No mesmo diapasão:

Apelação Criminal - Furto duplamente qualificado - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente às condenações - Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas pelas provas pericial e testemunhal - Qualificadoras bem evidenciadas - Incidência do princípio da insignificância - Impossibilidade - Atipicidade da conduta afastada - Penas e regimes prisionais adequadamente estipulados - Recursos não providos (TJSP, Apelação nº 0024139-68.2012.8.26.0269, Rel. Des. Borges Pereira, j. 15/03/2016).

"O exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito na busca da verdade real a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental." (Precedentes do STJ) (STJ, REsp. 924254/RS, REsp. 2007/0027015-1, Rel. Hamilton Carvalhido, 6ª T. pub. 22/10/2007).

Outrossim, entendo que não há que se falar, consoante pretende a Defesa, em desclassificação do delito indicado na denúncia para aquele previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, uma vez que as provas produzidas nos autos apontam que o

acusado adentrou na morada e efetuou a subtração do aparelho celular pertencente a vítima.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, verifico a incidência da circunstância agravante da reincidência (fls. 191/195), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto).

3. Por fim, majoro a pena em mais 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, já que o crime foi cometido durante o repouso noturno, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25/02/2016).

O acusado responde ao presente processo solto, está preso por outro feito, e poderá recorrer em liberdade no tocante ao presente, em razão do quanto exposto acima exposto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Por se tratar de agente reincidente em crime doloso, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade (cf. Artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado de acordo com os atos praticados (fls. 103).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 07 de novembro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA